

续性、前后行为的关联性和抗拒抓捕事态的连续性三个维度考量。因此，在盗窃行为转化型抢劫中，“当场性”应包含：第一，在盗窃行为的现场当时对他人实施暴力或者胁迫行为；第二，在行为人刚离开盗窃现场时被人发现而对他人实施暴力或者胁迫行为；第三，行为人实施盗窃行为后，离开现场的时间短暂而被警察、被害人等发现而实施抓捕或追捕；第四，行为人实施盗窃行为，当场被人发现因而被追捕，在追捕的整个过程都符合“当场性”。

本案中，虽然何某某不是在盗窃的现场以及刚离开现场即被发现并抓捕，而是在盗窃的现场被群众发现便逃到相邻房内躲藏后，民警才到场抓捕，但是何某某从入户盗窃、被群众发现、逃跑躲藏到被公安民警抓获一连贯行为在时间上具有连贯性，在空间上具有紧密性。虽然群众发现何某某实施入户盗窃行为后没有进行追捕，而是报警。但从何某某入户盗窃的现场看，其并不具有迅速逃离现场的可能性，且逃跑行为也在群众的监控之中，民警亦迅速出警抓捕，何某某持匕首朝民警挥舞抗拒抓捕，故何某某的行为符合“当场”的特点，应当认定何某某是当场使用暴力相威胁抗拒抓捕，转化为抢劫罪。

（四）使用暴力或以暴力相威胁具有主动性、强制性和攻击性

转化型抢劫属于典型的转化犯，抢劫罪在罪质与罪责上更重，不仅侵犯财产权，同时侵犯了人身安全权，趋重性是转化犯的本质特征，即转化后的行为性质与惩罚力度均要重于基础行为，因行为人主客观方面均发生了变化，使整个行为脱离了原行为，符合新行为的罪质，故以新罪名定罪处罚。因此，转化型抢劫的“暴力”程度必须达到主动性、强制性和攻击性，致使被害人或追捕者不能反抗、不敢反抗的程度。通常认为，被告人使用凶器、以凶器相胁迫或者该行为造成反抗者、追捕者轻伤以上后果，则可以认定为“暴力”。如果被告人只是为了窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证，采用摆脱、逃跑或者推搡等较轻微行为，对反抗者或者抓捕者没有伤害意图，又没有造成轻伤以上后果，则不能认定为“暴力”。此外，值得注意的是，被告人在实施逃跑、抗拒抓捕等过程中，造成了不对其进行抓捕、阻碍行为的第三人受伤的，因行为对象非关联性，故不能认定为使用暴力或以暴力相威胁。本案中，被告人使用匕首向

前来抓捕的公安民警挥舞，以达到抗拒抓捕的目的，其本质上对抓捕者的人身安全造成紧迫的、现实的威胁，因此可以认定为使用暴力。

二、入户盗窃转化为抢劫罪时，不必然转化为“入户抢劫”

普通的抢劫罪与入户实施抢劫行为直接的刑罚后果具有明显差异性，“入户抢劫”是抢劫罪的升格条件，是抢劫罪法定八个加重处罚情节之一，法定量刑幅度是十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，是严厉的惩罚，因此在认定入户抢劫行为时，应秉持谨慎、谦抑态度。

（一）“入户抢劫”中“户”的功能特征、场所特征

《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条明确“户”的范围，“户”是指住所，其功能特征表现为供他人家庭生活，其场所特征为与外界相对隔离。但是，一般而言集体宿舍、旅店宾馆、临时搭建工棚等不应认定为“户”，因其缺乏住所的功能特征，其居住群体的集体性、住所的不固定性、时间上的临时性，对特定被害对象的人身安全、财产、住宅安全没有构成紧迫的、严重的危害，所以不认定为“户”。但是，上述住所赋予家庭生活功能后，就具备“户”的两个必要特征，如长期租住在旅店宾馆固定房间，供家庭成员共同生活，具备稳定性、长期性、私密性，可以认定为“户”。本案中，被害人租住在他人房屋，但具备“户”所具备的功能、场所特征。

（二）“入户抢劫”的目的具有非法性

“入户”目的一定具备非法性，即实施抢劫、盗窃等犯罪目的，不具备非法目的，进入他人住宅后，临时起意实施抢劫、盗窃行为，不应当认定为具有非法目的的入户行为，不成立入户抢劫罪。“户”对一般公民而言属于最安全的地方，具有隐私性、私密性，“入户抢劫”不仅严重侵犯公民的财产权、住宅安全受保障权，且在相对私密空间实施抢劫等犯罪行为，被害人往往无法呼救，被告人的暴力行为对被害人人身安全造成严重的侵犯，与发生在户外的一般抢劫相比，被害人的身心会受到更为严重的惊吓或者伤害。所以入户的目的必须是非法性，入户的目的是合法性，就不完全具备上述程度的危害后果。

（三）暴力或者暴力胁迫行为必须发生在户内

根据上述法律规定，“入户抢劫”的行为条件必须是暴力或者暴力胁迫行为发生在户内，如果暴力或者暴力胁迫行为发生在户外，则不能认定为“入户抢劫”。认定“入户抢劫”，不仅要求抢劫行为和使用暴力相威胁行为发生在户内，还应当要求抢劫行为和使用暴力相威胁行为在同一个户内，否则涉嫌扩大解释。本案中，何某某入户盗窃的地点是106号民房，实施暴力抗拒抓捕行为的地点是103号民房，入户盗窃的户与抗拒抓捕的户不是同一户，对于106号民房来说，103号民房不属于其户内，而属于其户外，何某某实施暴力抗拒抓捕的行为发生在入户盗窃户的户外，不能认定为“入户抢劫”。

三、未劫取财物，又未造成他人人身伤害后果，属抢劫未遂

根据抢劫罪的法律规定，抢劫罪的构成要件中没有数额方面的要求，即没有要求劫取一定数额的财物才构成抢劫罪，但抢劫罪是行为犯，在犯罪形态上具有既未遂的区别。抢劫罪侵犯的客体是财产权利和人身权利，具备劫取财物或者造成他人轻伤以上后果两者之一的，均属抢劫既遂。抢劫罪的八种加重处罚情节中，有“抢劫致人重伤、死亡”的结果加重情节，该情节以结果的发生作为认定标准，故该情节没有既未遂的问题。而剩余的七种加重处罚情节则应当区分既未遂，既未劫取财物，又未造成他人人身伤害，应当认定抢劫未遂。本案中，何某某未劫取财物，又未造成他人人身伤害后果，故属抢劫未遂。

编写人：广西壮族自治区百色市中级人民法院 黄丽研 黄媛郡

暴力胁迫他人签订“结算合同”的行为定性

——王某某等抢劫案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省安阳市中级人民法院(2023)豫05刑终123号刑事裁定书

2. 案由：抢劫罪

【基本案情】

2012年4月，被害人申某某从被告人王某某手中承包某小区六号楼木工工程，因工程款结算问题，2012年6月11日晚上，王某某纠集人员持械在某村对申某某进行殴打。次日上午，王某某又伙同被告人付某某、陈某，驾车将申某某拉到某饭店内，其间一直以伤害申某某人身安全的言语对申某某进行威胁、恐吓，逼迫申某某在具有“申某某代表全体工人工资全部结清(余款15万元)以后对某小区工地承包人王某某没有任何纠纷”内容的合同上签字，王某某、付某某在该合同上签字见证，后才将申某某拉回。申某某回到河南省安阳市汤阴县后报警。

原告申某某以建设工程合同纠纷为由向河南省林州市人民法院起诉，要求被告王某某等人支付剩余工程款329542元，庭审中王某某以逼迫申某某签订的“合同”为依据，辩称工程款已和申某某结清。

【案件焦点】

行为人通过威胁恐吓手段逼迫他人签订“结算合同”，以达到消灭债务的

目的，该行为如何定性。

【法院裁判要旨】

河南省林州市人民法院经审理认为：被告人王某某、付某某、陈某以胁迫方法抢劫公私财物，致使他人的财产性利益遭受灭失，数额巨大，林州市人民检察院指控三被告人犯抢劫罪罪名成立，应予依法惩处。王某某、付某某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。陈某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。王某某认罪认罚，依法可从宽处理。鉴于王某某、陈某系初犯，无前科，可酌情从轻处罚。虽然王某某、付某某、陈某的抢劫行为致使被害人的合法债权消除，但是被害人已通过民事诉讼法律途径取得救助，并已被法院判决给付，三被告人不用再行退赔。河南省林州市人民法院判决如下：

一、被告人王某某犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元；

二、被告人付某某犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币55000元；

三、被告人陈某犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币3万元。一审宣判后，付某某、陈某提出上诉。

河南省安阳市中级人民法院经审理认为：抢劫罪的侵害对象既包括财物，也包括财产性利益，本案中，王某某等人在未给付被害人人工工资的情况下，以威胁方法逼迫被害人签署收到15万元工资的结清工资合同，该合同应视为一种财产权益，符合抢劫罪的对象条件。王某某、付某某、陈某于案发当天驾车将被害人申某某拉到某饭店内，其间用言语威胁、恐吓被害人，让其不再讨要工程款，并强迫其在结清工资款项的合同上签字，导致被害人财产性利益受到侵害，因此王某某、付某某、陈某等人主观上存在非法占有被害人财物的目的，客观上以胁迫方法逼迫被害人签署结清工资的虚假合同，构成抢劫罪的共同犯罪。河南省安阳市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第一项之规定，作出如下裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

强迫他人签订合同消灭债务的行为侵犯了他人财产权和人身权，已经超出了民法调整和保护的范围，需要发挥刑法保护法益、惩罚犯罪的规制功能。本案中，被告人王某某等人暴力威胁被害人签订“结算合同”以消灭债务，对于作为合同内容的财产性利益是否能够成为财产型犯罪的对象，该行为是否具有刑事违法性，被害人的财产性权益是否受到了实际侵害及既未遂的认定等问题，法官在裁判过程需要慎重考量。

一、作为合同内容的财产性利益属于刑法保护的法益范畴

《中华人民共和国刑法》第二百六十三条将抢劫罪的犯罪对象规定为“公私财物”。随着社会交易形式、财产形态日渐多样化，作为财产犯罪的对象，“财物”应当包括财产性利益。财产性利益是财物之外的有经济价值的利益，包括积极财产的增加和消极财产的减少。取得财产性利益的方式包括债务的免除、利益的暂时取得、让他人承担债务和免除自身债务等几种形式。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》中明确规定，贿赂犯罪中的“财物”，包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。

因此，本案王某某等暴力胁迫被害人签订“结算合同”，本质上免除了自己的债务，侵犯了被害人的财产性利益，应当纳入刑法保护范畴。

二、暴力胁迫他人签订“结算合同”属于刑法意义上的危害行为

通常来说，抢劫罪的危害行为是作为的，即以积极的举动，实施刑法禁止的行为。本案中，王某某等3人持械对被害人进行殴打，次日又将被害人控制在饭店内，以伤害申某某人身安全等言语对被害人进行威胁的行为，显然已使被害人处于不能或者不敢反抗的状态，符合“当场使用暴力、胁迫”的特征，属于作为。危害行为还有另一种形式，即不作为，指的是不实施其依法有义务实施的行为。具体到本案中，王某某等3人暴力胁迫被害人签订“结算合同”，实际上是为了不履行给付工程款的义务。

